

개선 요구

1. 제 목 : 개인정보 열람거절 등 관련 이의제기 방법 안내 부적정
2. 소관부점 : 정보시스템실(정보보안부)
3. 내 용 :

가. 업무개요

정보시스템실 내 정보보안부는 「업무분장세칙」 제13조 제3항에 따라 정보보안업무 및 정보보호업무를 총괄하여 수행하고 있으며, 정보시스템실은 공사가 개인정보와 신용정보를 취급함에 있어서 「개인정보 보호법」 등 관계 법령에 따른 개인정보와 신용정보의 관리 및 보호를 위하여 필요한 사항을 정한 「개인정보 및 신용정보 보호세칙」(이하 “세칙”이라 한다)의 소관부점이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「개인정보 보호법」 제38조에 따르면 개인정보처리자는 정보주체가 제35조에 따른 개인정보의 열람, 제36조에 따른 정정·삭제, 제37조에 따른 처리정지 등 요구를 할 수 있는 구체적인 방법과 절차를 마련하고 이를 정보주체가 알 수 있도록 공개하여야 하고

정보주체가 열람 등 요구에 대한 거절 등 조치에 대하여 불복이 있는 경우 이의를 제기할 수 있도록 필요한 절차를 마련하고 안내하도록 되어 있다.

또한, 「개인정보 보호법」 제30조에 따르면 개인정보처리자는 개인정보의 처리 목적, 처리 및 보유기간, 정보주체와 법정대리인의 권리·의무 및 그 행사방법에 관한 사항 등이 포함된 개인정보 처리방침을 정하여야 하고, 이를 수립하거나 변경하는 경우에는 정보주체가 쉽게 확인할 수 있게 인터넷 홈페이지에 지속적으로 게재하도록 되어 있다.

따라서 공사는 정보주체의 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리정지 요구 등에 대하여 거절 등 조치를 하는 경우에 정보주체가 관계 법령 및 공사 내규 등에 따라 이의를 제기할 수 있는 방법을 적정하게 마련하여 안내할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 세칙 제49조~제51조에 따르면 정보주체의 ①개인정보 열람을 제한, 연기 또는 거절하는 경우, ②개인정보 정정·삭제를 거절하는 경우, ③개인정보 처리정지를 거절하는 경우에 별지 제8호서식(개인정보 열람 등 통지서) 또는 제9호서식(개인정보 정정·삭제 등 요구에 대한 결과 통지서)에 따라 해당 정보주체에게 통지하여야 하는데, 별지 제8호 및 제9호서식에는 정보주체가 공사의 결정에 불복하는 경우 공사에 대한 이의신청 및 행정심판 청구가 가능하다고 되어 있고

세칙 제52조에 따르면 정보주체가 ④세칙 제49조~제51조에 따른 열람거절 등 조치에 불복하여 공사에 이의신청을 하였으나 이의신청이 기각된 경우 등에는 별지 제12호서식(이의신청 결정 통지서)에 따라 해당 정보주체에게 통지하여야 하는데, 별지 제12호서식에는 정보주체가 공사의 결정에 불복하는 경우 행정심판을 청구할 수 있다고 되어 있다.

또한, 공사 홈페이지에 게재된 ‘한국자산관리공사 개인정보처리방침(’ 23.2.1.)’ 제12조에는 ‘「개인정보 보호법」 제35조(개인정보의 열람), 제36조(개인정보의 정정·삭제), 제37조(개인정보의 처리정지 등)의 규정에 의한 요구에 대하여 공공기관의 장이 행한 처분 또는 부작위로 인하여 권리 또는 이익의 침해를 받은 자는 행정심판법이 정하는 바에 따라 행정심판을 청구할 수 있습니다’ 라는 내용이 포함되어 있다¹⁾.

그러나 「행정심판법」 제3조에 따르면 행정심판의 대상은 ‘행정청’의 처분 또는 부작위이고, 같은 법 제2조에 따르면 ‘행정청’이란 행정에 관한 의사를 결정하여 표시하는 국가 또는 지방자치단체의 기관, 그 밖에 법령 또는 자치법규에 따라 행정권한을 가지고 있거나 위탁을 받은 공공단체나 그 기관 또는 사인(私人)을 말한다고 되어 있다.

그런데 공사는 「개인정보 보호법」에 따라 (다른 개인정보처리자와 마찬가지로) 개인정보처리자로서 개인정보 열람거절 등 조치를 하는 것일 뿐이고 개인정보 열람거절 등을 할 수 있는 행정권한을 가지고 있거나 위탁을 받은 것은 아니므로, ①~④의 개인정보 열람거절 등 조치와 관련하여 「행정심판법」상 ‘행정청’에 해당하지 않는다고 보는 것이 타당하다.²⁾

대법원³⁾도 “상대방의 권리를 제한하는 행위라 하더라도 행정청 또는 그 소속기관이나 권한을 위임받은 공공단체의 행위가 아닌 한 이를 행정처분이라고 할 수 없”다고 전제한 후 “한국토지개발공사가

1) ‘한국자산관리공사 개인정보처리방침(’23.2.1.)’ 서두에도 ‘공사는 관련 법령에서 규정한 바에 따라 공사에서 보유하고 있는 개인정보에 대한 열람, 정정·삭제, 처리정지 요구 등 이용자의 권익을 존중하며, 이용자는 이러한 법령상 권익의 침해 등에 대하여 행정심판법에서 정하는 바에 따라 행정심판을 청구할 수 있으며’라는 내용이 포함되어 있음

2) 감사실에서 법률자문 의뢰한 감사 자문사(외부 법무법인)의 검토 결과도 동일함

3) 대법원 1995. 2. 28.자 94두36 결정

행정소송법 소정의 행정청 또는 그 소속기관이거나 이로부터 일정기간 입찰참가자격을 제한하는 내용의 부정당업자제재처분의 권한을 위임 받았다고 볼 만한 아무런 법적 근거가 없으므로, 한국토지개발공사가 한 그 제재처분은 행정소송의 대상이 되는 행정처분이 아니라 단지 상대방을 그 공사가 시행하는 입찰에 참가시키지 않겠다는 뜻의 사법상의 효력을 가지는 통지행위에 불과” 하다고 판시한 바 있다.

또한, 「개인정보 보호법」은 개인정보 열람거절 등에 대하여 행정심판을 청구할 수 있다는 규정을 두고 있지 않으며, 「개인정보 처리 방법에 관한 고시」 별지 제8호 및 제9호 서식의 개인정보 열람거절 등 통지서 양식에서도 이의제기 방법으로 행정심판을 들고 있지 않다.

이에 따라, 만일 정보주체가 공사의 개인정보 열람거절 등 결정에 대해 불복하여 행정심판을 청구하는 경우에는 적법하지 않은 행정심판 청구에 해당하여 각하 판단을 받을 우려가 있다.⁴⁵⁾

따라서 「개인정보 및 신용정보 보호세칙」 및 ‘한국자산관리공사 개인정보처리방침’에서 정하여 안내하고 있는 ①~④의 개인정보 열람거절 등에 대한 이의제기 방법을 「행정심판법」 등 관계 법령에 부합하게 개정할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 정보시스템실(정보보안부)은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 개인정보 열람거절 등 경우에 대한 정보주체의 이의제기 방법을 관계 법령에 부합하게 개정하겠다고 하였다.

4) 「행정심판법」 제43조 제1항에 따르면 위원회는 심판청구가 적법하지 아니하면 그 심판청구를 각하(却下)한다고 되어 있음

5) 감사실에서 법률자문 의뢰한 감사 자문사(외부 법무법인)의 검토 결과도 동일함

4. 조치할 사항

정보시스템실장(정보보안부장)은 「개인정보 및 신용정보 보호세칙」에 따른 개인정보 열람 거절, 정정·삭제 거절, 처리정지 거절 등 경우에 안내하는 정보주체의 이의제기 방법을 관계 법령에 부합하도록 개정하시기 바랍니다.(개선)